

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/5832

הצעת חוק למאבק בהברחות נשק (תיקוני חקיקה), התשפ"ה-2025

תיקון חוק המאבק 1. בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 –
בטרור

(1) בסעיף 2, בהגדרה "עבירת טרור חמורה", בפסקה (1), בסופו יבוא "או לפי סעיף 144(ב) ו-(5) לחוק העונשין";

(2) בסעיף 30, המילים "מייבא, מייצא", – יימחקו.

תיקון חוק העונשין 2. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, בסעיף 144 –

(1) בסעיף קטן (ב), המילים "מייבא או מייצא" – יימחקו;

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(4) המייבא, המייצא או המנסה לייבא או לייצא, נשק או חלק מהותי בנשק, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בלא רשות על פי דין לעשות פעולה כאמור, יראו אותו כמי שפגע בביטחון המדינה, ודינו – מאסר עשרים שנים או קנס פי עשרה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4);

(5) עשה אדם פעולה או עסקה כאמור בסעיף קטן (ב) בנשק כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי או בחומר מזיק או במיתקן רגיש, דינו – מאסר 25 שנים או קנס פי עשרים מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4); לעניין סעיף זה – "נשק כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי", "חומר מזיק" ו"מיתקן רגיש" – כהגדרתם בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016³."

דברי הסבר

לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, אחד האיומים הביטחוניים המרכזיים שהתעצמו הוא הברחת

¹ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ ס"ח התשע"ו, עמ' 898.

אמצעי לחימה ומטענים לשטחי ישראל ויהודה והשומרון. מקורות ההברחה מגוונים, אך המרכזי שבהם הוא גבול ירדן. מאז תחילת הלחימה, תועדה עלייה במספר ניסיונות ההברחה מגזרה זו, על רקע ההבנה של גורמים עוינים, בהם איראן, כי מרבית משאבי הביטחון הוסטו דרומה, לעבר רצועת עזה.

מעבר להברחות מירדן, הייצור של מטענים בתוך שטחי יהודה והשומרון התעצם מאוד. מדובר לרוב במטענים מאולתרים ברמה גבוהה, שנמכרים לארגוני פשע שפועלים בשטחי ישראל. כמו כן, במהלך הלחימה נמצאו בידי גורמים פלסטיניים מטענים שיוצרו ככל הנראה בשטח ישראל או הגיעו ממנה, דבר שמעיד על זליגה חיצונית של אמצעי לחימה אל יהודה והשומרון.

בכל הקשור להברחת מטענים וסוגים נוספים של אמצעי לחימה, המגמה הכלכלית גם מצביעה על שטוש הולך וגובר בין מטרות פליליות ולאומניות. גם כאשר המניע הראשוני לפעולה הוא כלכלי, התוצאה הסופית עלולה להיות פגיעה בביטחון הלאומי. המעורבות הגוברת של עבריינים בתחום הטרור אף ללא כוונה אידיאולוגית, מאיימת לערער את שלטון החוק ואת תחושת הביטחון האיש. בשטח, ניתן לראות דוגמאות רבות לשיתוף פעולה בין עבריינים לבין גורמים בעלי מניע לאומני, ולעתים הנשק זולג בין גורמים מסוגים שונים גם מבלי שזו הייתה הכוונה הראשונית.

על כן, מוצע לתקן את חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), כך שהענישה בגין עבירות של ייבוא או ייצוא שלא כדין של נשק או חלקים מהותיים בו, וכן הניסיון לעשות כן, תוחמר מ-15 שנים ל-20 שנים או קנס של עד 2,260,000 שקלים חדשים. עוד מוצע, להחמיר את הענישה לעבירה זו, במידה ונעשתה בנשק כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי או בחומר מזיק או במיתקן רגיש, כך שעונש המאסר יוחמר ל-25 שנים או קנס של עד 4,520,000 שקלים חדשים.

מעבר לכך, מוצע לתקן את חוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016 (להלן – חוק המאבק בטרור) כך שהגדרה של "עבירת טרור חמורה" תכלול גם את עבירת הייבוא והייצוא בחוק העונשין. וכן, להשמיט מחוק המאבק בטרור את העבירות של ייבוא וייצוא של נשק שלא כדין, במטרה למנוע חוסר אחידות ופערים שעלולים להיווצר מחקיקה מקבילה לאותן עבירות.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א באייר התשפ"ה (19.05.2025)